P U T U S A N

Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rahmad Hidayat Ritonga;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/tanggal lahir	: 29 Tahun / 05 Desember 1994;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Panglima Denai Gg. Pribadi No. 3 Lk.-6 Kel.Denai Kec. Medan Denai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024. berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/187/III/RES.4.2/2024/Res.Narkoba tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa Rahmad Hidayat Ritonga ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa Rahmad Hidayat Ritonga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam *Dakwaan Pertama*.

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmad Hidayat Ritonga dengan pidana penjara selama 6 (Enam)Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika dalam bentuk bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetmina) dengan dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital kecil, 1 (satu) kotak rokok berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) kotak kacamata DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- uang tunai sebesara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA

d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman seringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Rahmad Hidayat Ritonga pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Panglima Denai Gg. Pribadi Lk 6 Kel. Denai Kec. Medan Denai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi David Hendra E Manullang dan saksi Muhammad Fitrah Prabowo yang merupakan anggota Polri Satnarkoba Polrestabes medan mendapat informasi bahwa bertempat di Jalan Panglima Denai Gg. Pribadi Lk 6 Kel. Denai Kec. Medan Denai sering dijadikan tempat terjadinya transaksi jual beli narkotika, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira Pukul 15.30 Wib saksi Muhammad Fitrah Prabowo dengan berpakaian preman melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga bernama Terdakwa Rahmad Hidayat Ritonga, selanjutnya saksi Muhammad Fitrah Prabowo melakukan transaksi dengan Terdakwa, lalu saksi Muhammad Fitrah Prabowo memberikan uang pembelian sebesar Rp. 50.000,- dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Muhammad Fitrah Prabowo, kemudian pada saat melakukan transaksi saksi Muhammad Fitrah Prabowo langsung melakukan penangakapan terhadap Terdakwa dengan dibantu saksi David Hendra E Manullang, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil didalam kotak kacamata beserta 1 (satu) kotak rokok berisikan plastik klip kecil yang ditemukan disebelah tempat duduk Terdakwa, kemudian para saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan panggilan WAWAN (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Panglima Denai Gg. Pribadi Lk.-6 Kel.Denai Kec. Medan Denai, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Res Narkoba untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1666/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan R.Fani Miranda S.T, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal dalam bentuk bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetmina) dengan dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram adalah benar milik Terdakwa atas nama Rahmad Hidayat Ritonga adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Rahmad Hidayat Ritonga pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Panglima Denai Gg. Pribadi Lk 6 Kel. Denai Kec. Medan Denai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi David Hendra E Manullang dan saksi Muhammad Fitrah Prabowo yang merupakan anggota Polri Satnarkoba Polrestabes medan mendapat informasi bahwa bertempat di Jalan Panglima Denai Gg. Pribadi Lk 6 Kel. Denai Kec. Medan Denai sering dijadikan tempat terjadinya transaksi jual beli narkotika, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira Pukul 15.30 Wib saksi Muhammad Fitrah Prabowo dengan berpakaian preman melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga bernama Terdakwa Rahmad Hidayat Ritonga, selanjutnya saksi Muhammad Fitrah Prabowo melakukan transaksi dengan Terdakwa, lalu saksi Muhammad Fitrah Prabowo memberikan uang pembelian sebesar Rp. 50.000,- dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Muhammad Fitrah Prabowo, kemudian pada saat melakukan transaksi saksi Muhammad Fitrah Prabowo langsung melakukan penangakapan terhadap Terdakwa dengan dibantu saksi David Hendra E Manullang, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil didalam kotak kacamata beserta 1 (satu) kotak rokok berisikan plastik klip kecil yang ditemukan disebelah tempat duduk Terdakwa, kemudian para saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan panggilan WAWAN (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Panglima Denai Gg. Pribadi Lk.-6 Kel.Denai Kec. Medan Denai, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Res Narkoba untuk penyidikan lebih lanjut..
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1666/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan R.Fani Miranda S.T, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal dalam bentuk bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetmina) dengan dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram adalah benar milik Terdakwa atas nama Rahmad Hidayat Ritonga adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. David H.E Manullang, S.H. dibawah janji di persdangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
   - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik sebelum di persidangan ini;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 22 maret 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Panglima Denai Gg Pribadi Lingkungan 6 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai karena tindak pidana Narkotika;
   - Bahwa awalnya saksi dan saksi Muhammad Fitrah Prabowo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Panglima Denai Gg. Pribadi Lk 6 Kel. Denai Kec. Medan Denai sering dijadikan tempat terjadinya transaksi jual beli narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan saksi Muhammad Fitrah Prabowo langsung menuju ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira Pukul 15.30 Wib saksi Muhammad Fitrah Prabowo dengan berpakaian preman melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Rahmad Hidayat Ritonga, selanjutnya saksi Muhammad Fitrah Prabowo melakukan transaksi dengan Terdakwa, lalu saksi Muhammad Fitrah Prabowo memberikan uang pembelian sebesar Rp. 50.000,- dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Muhammad Fitrah Prabowo;
- Bahwa kemudian pada saat melakukan transaksi saksi Muhammad Fitrah Prabowo langsung melakukan penangakapan terhadap Terdakwa dengan dibantu oleh saksi;
- Bahwa selanjutnya selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil didalam kotak kacamata beserta 1 (satu) kotak rokok berisikan plastik klip kecil yang ditemukan disebelah tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Muhammad Fitrah Prabowo mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan panggilan WAWAN (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Panglima Denai Gg. Pribadi Lk.-6 Kel.Denai Kec. Medan Denai dengan tujuan untuk dijual kembali kepada seorang pembeli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Sat Res Narkoba untuk penyidik lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Fitrah Prabowo, dibawah sumpah di persdangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik sebelum di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 22 maret 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Panglima Denai Gg Pribadi Lingkungan 6 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi David H.E Manullang, S.H. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Panglima Denai Gg. Pribadi Lk 6 Kel. Denai Kec. Medan Denai sering dijadikan tempat terjadinya transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan saksi David H.E Manullang, S.H. langsung menuju ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira Pukul 15.30 Wib saksi dengan berpakaian preman melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Rahmad Hidayat Ritonga, selanjutnya saksi melakukan transaksi dengan Terdakwa, lalu saksi memberikan uang pembelian sebesar Rp. 50.000,- dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa kemudian pada saat melakukan transaksi tersebut, saksi langsung melakukan penangakapan terhadap Terdakwa dengan dibantu oleh saksi David H.E Manullang, S.H.;
- Bahwa selanjutnya selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil didalam kotak kacamata beserta 1 (satu) kotak rokok berisikan plastik klip kecil yang ditemukan disebelah tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi David H.E Manullang, S.H. mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan panggilan WAWAN (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Panglima Denai Gg. Pribadi Lk.-6 Kel.Denai Kec. Medan Denai dengan tujuan untuk dijual kembali kepada seorang pembeli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Sat Res Narkoba untuk penyidik lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut Terdakwa baca dahulu lalu Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Panglima Denai Gg Pribadi Lingkungan 6 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai karena telah menjual sabu;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) paket sabu berat berisih 0,41 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil, 1 (satu) kotak rokok berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) kotak kaca mata, uang transaksi Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan polisi tepatnya disebelah Terdakwa duduk yang mana barang barang tersebut adalah dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu akan Terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama WAWAN pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Panglima Denai Gg. Pribadi Lk.-6 Kel.Denai Kec. Medan Denai dengan tujuan untuk dijual kembali kepada seorang pembeli;
- Bahwa kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika dalam bentuk bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetmina) dengan dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital kecil, 1 (satu) kotak rokok berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) kotak kacamata;
- uang tunai sebesara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 22 maret 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Panglima Denai Gg Pribadi Lingkungan 6 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai karena menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi Muhammad Fitrah Prabowo dan saksi David H.E Manullang, S.H. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Panglima Denai Gg. Pribadi Lk 6 Kel. Denai Kec. Medan Denai sering dijadikan tempat terjadinya transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Muhammad Fitrah Prabowo dan saksi David H.E Manullang, S.H. langsung menuju ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira Pukul 15.30 Wib saksi Muhammad Fitrah Prabowo dengan berpakaian preman melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Rahmad Hidayat Ritonga, selanjutnya saksi Muhammad Fitrah Prabowo melakukan transaksi dengan Terdakwa, lalu saksi Muhammad Fitrah Prabowo memberikan uang pembelian sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Muhammad Fitrah Prabowo;
- Bahwa kemudian pada saat melakukan transaksi tersebut, saksi Muhammad Fitrah Prabowo langsung melakukan penangakapan terhadap Terdakwa dengan dibantu oleh saksi David H.E Manullang, S.H.;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Fitrah Prabowo dan saksi David H.E Manullang, S.H. melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil didalam kotak kacamata beserta 1 (satu) kotak rokok berisikan plastik klip kecil yang ditemukan disebelah tempat duduk Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian saksi Muhammad Fitrah Prabowo dan saksi David H.E Manullang, S.H. mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan panggilan WAWAN (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Panglima Denai Gg. Pribadi Lk.-6 Kel.Denai Kec. Medan Denai dengan tujuan untuk dijual kembali kepada seorang pembeli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba untuk penyidik lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1666/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan R.Fani Miranda S.T, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal dalam bentuk bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetmina) dengan dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram adalah benar milik Terdakwa atas nama Rahmad Hidayat Ritonga adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa ke depan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Rahmad Hidayat Ritonga adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Bangunan, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi di bidang pelayanan kesehatan dan bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan narkotika baik itu menerima, membeli atau menjual Narkotika yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau ijin karena bertentangan dengan maksud dan tujuan yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam pasal pasal 35, pasal 36 dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum“ telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 maret 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Panglima Denai Gg Pribadi Lingkungan 6 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai karena telah menjual Narkotika jenis sabu kepada seorang Polisi yang menyamar sebagai seorang pembeli;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Muhammad Fitrah Prabowo dan saksi David H.E Manullang, S.H. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Panglima Denai Gg. Pribadi Lk 6 Kel. Denai Kec. Medan Denai sering dijadikan tempat terjadinya transaksi jual beli narkotika dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Muhammad Fitrah Prabowo dan saksi David H.E Manullang, S.H. langsung menuju ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira Pukul 15.30 Wib saksi Muhammad Fitrah Prabowo dengan berpakaian preman melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Rahmad Hidayat Ritonga, selanjutnya saksi Muhammad Fitrah Prabowo melakukan transaksi dengan Terdakwa, lalu saksi Muhammad Fitrah Prabowo memberikan uang pembelian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Muhammad Fitrah Prabowo;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat sedang melakukan transaksi tersebut, saksi Muhammad Fitrah Prabowo langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dibantu oleh saksi David H.E Manullang, S.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muhammad Fitrah Prabowo dan saksi David H.E Manullang, S.H. melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil didalam kotak kacamata beserta 1 (satu) kotak rokok berisikan plastik klip kecil yang ditemukan disebelah tempat duduk Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kemudian saksi Muhammad Fitrah Prabowo dan saksi David H.E Manullang, S.H. melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan panggilan WAWAN (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Panglima Denai Gg. Pribadi Lk.-6 Kel.Denai Kec. Medan Denai dengan tujuan untuk dijual kembali kepada seorang pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba untuk penyidik lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1666/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan R.Fani Miranda S.T, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal dalam bentuk bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetmina) dengan dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram adalah benar milik Terdakwa atas nama Rahmad Hidayat Ritonga adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika dalam bentuk bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetmina) dengan dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital kecil, 1 (satu) kotak rokok berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) kotak kacamata, Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- uang tunai sebesara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Hidayat Ritonga tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis sabu” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika dalam bentuk bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetmina) dengan dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital kecil, 1 (satu) kotak rokok berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) kotak kacamata;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.	Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.
Phillip M. Soentpiet, S.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)